Análise Exaustiva do Sistema de Prisões, Cautelares e Liberdade Provisória no Processo Penal Brasileiro

1. O Paradigma Constitucional da Liberdade e a Estrutura do Sistema Cautelar Penal

No ordenamento jurídico brasileiro contemporâneo, a espinha dorsal do direito processual penal fundamenta-se em um axioma constitucional inafastável: a presunção de inocência, também compreendida dogmaticamente como o estado de inocência. Este princípio vetor irradia seus efeitos por toda a engrenagem persecutória do Estado, consagrando a liberdade de locomoção como a regra absoluta e o encarceramento sem condenação definitiva como uma exceção estrita, excepcionalíssima e subsidiária.[1] A conformação dogmática do sistema cautelar penal, disciplinada de forma exaustiva e minuciosa entre os artigos 282 e 350 do Código de Processo Penal (CPP), assenta-se sobre pilares indissociáveis que balizam a atuação do Estado-juiz frente ao *status libertatis* do indivíduo submetido à persecução penal.[1]

A reflexão pedagógica inaugural que orienta o estudo moderno das medidas cautelares no Brasil impõe uma indagação direta: “No processo penal brasileiro, a regra é prender ou soltar?”.[1] A resposta, basilar para a compreensão do sistema, é unívoca: a regra é a liberdade.[1] Desse corolário, extrai-se o mandamento de que "prender é exceção — e precisa ser muito bem justificado".[1] O arcabouço processual vigente rejeita o encarceramento como antecipação de pena ou como resposta retributiva imediata ao clamor social, exigindo que qualquer privação de liberdade antes do trânsito em julgado atenda a critérios rigorosos de necessidade, adequação e proporcionalidade.[2]

A arquitetura do sistema cautelar penal moderno organiza-se em torno de três pilares centrais que substituíram a antiga lógica binária (que oscilava unicamente entre a prisão e a liberdade irrestrita).[1] O primeiro pilar é a prisão cautelar, que abrange as modalidades de prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva.[1] Esta categoria caracteriza-se pela supressão física da liberdade de locomoção do investigado ou réu, configurando a medida mais drástica e invasiva à disposição do aparato estatal.[1]

O segundo pilar compreende as medidas cautelares diversas da prisão, instituídas de forma abrangente pela Lei nº 12.403/2011, que funcionam como mecanismos alternativos de controle e vigilância, permitindo a mitigação de riscos processuais sem a necessidade de extirpar o indivíduo de seu convívio social e laboral.[1] O terceiro pilar, que coroa a lógica garantista do ordenamento, é a liberdade provisória, que representa a regra aplicada ao caso concreto sempre que não estiverem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, podendo

ser deferida com ou sem a imposição de obrigações acessórias, como a fiança.[1] A teleologia deste sistema atual, lapidada por reformas legislativas e pela maturação da jurisprudência das cortes superiores, orienta-se por uma máxima irrefutável: o sistema tenta "prender menos e justificar mais".[1]

A aplicação de qualquer medida de natureza cautelar exige a demonstração empírica e fundamentada de dois pressupostos clássicos da teoria geral das cautelares, transpostos para o processo penal. O primeiro é o *fumus comissi delicti*, que se traduz na fumaça do cometimento do delito, exigindo a comprovação da materialidade da infração penal e a presença de indícios suficientes de autoria.[2] O segundo pressuposto é o *periculum libertatis*, que representa o perigo concreto gerado pela manutenção do estado de liberdade do imputado, evidenciando que sua soltura coloca em risco a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a futura aplicação da lei penal.[2] A ausência de qualquer um destes vetores fulmina a legalidade da medida constritiva.[2]

2. A Reconfiguração do Sistema pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019)

A promulgação da Lei nº 13.964/2019, amplamente conhecida e debatida sob a alcunha de Pacote Anticrime, representou um ponto de inflexão sem precedentes na consolidação do sistema processual penal de matiz acusatório no Brasil.[5] A alteração mais profunda e dogmaticamente relevante imposta por este diploma normativo incidiu sobre a capacidade de atuação do magistrado nas fases pré-processual e processual, expurgando de vez do sistema os resquícios inquisitoriais que permitiam a prolação de decretos prisionais emitidos de ofício.[1]

Historicamente, o Código de Processo Penal permitia, em certas circunstâncias e ancorado em um suposto poder geral de cautela, que o juiz determinasse a prisão preventiva sem qualquer provocação prévia dos órgãos de persecução, o que gerava severas e fundamentadas críticas doutrinárias.[6] Argumentava-se que a atuação oficiosa na restrição da liberdade quebrava irremediavelmente a imparcialidade objetiva do julgador, confundindo as funções de acusar e julgar, pilares que devem permanecer estanques em um Estado Democrático de Direito.[6] Com a nova redação conferida ao artigo 282, § 2º, e ao artigo 311 do CPP, o magistrado tornou-se absolutamente dependente de provocação para endurecer a situação do imputado.[1]

Atualmente, o paradigma é inegociável: o juiz não pode mais decretar qualquer modalidade de prisão cautelar ou agravar medidas restritivas sem que haja uma representação formal e fundamentada da autoridade policial ou um requerimento explícito do Ministério Público, do assistente de acusação ou do querelante.[1] A inércia da jurisdição na decretação de gravames torna-se, assim, uma garantia fundamental do cidadão contra o arbítrio estatal.[1]

Curiosamente, e em perfeita consonância com a matriz garantista da Constituição da República, o legislador reformador preservou a capacidade de atuação *ex officio* do juiz em

uma única direção vetorial: a revogação ou o abrandamento de medidas constritivas.[1] Caso o magistrado, no curso regular do processo ou da investigação, constate a insubsistência fática ou jurídica dos motivos que outrora justificaram a imposição da cautelar, ele possui o poder-dever de revogar a prisão preventiva, a prisão temporária ou as medidas cautelares diversas imediatamente.[1] Para este ato desencarcerador, o juiz não necessita de manifestação prévia da defesa tampouco da concordância do Ministério Público, consubstanciando a aplicação material e direta do princípio do *favor libertatis*.[1] O sistema, portanto, é assimétrico por design: amarra as mãos do juiz para prender espontaneamente, mas as liberta para soltar quando a prisão se torna ilegal ou desnecessária.[1]

3. O Regime das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Arts. 319 e 320, CPP)

Antes do advento da Lei nº 12.403/2011, o magistrado criminal brasileiro deparava-se frequentemente com um dilema estrutural de difícil solução: ou decretava a prisão preventiva do investigado, submetendo-o aos rigores e às mazelas do sistema prisional superlotado, ou concedia a liberdade provisória plena, muitas vezes desprovida de mecanismos de controle adequados para indivíduos que, embora não devessem estar em cárcere fechado, necessitavam de algum nível de vigilância estatal.[1] O rol exaustivo de medidas cautelares diversas da prisão, consolidado nos artigos 319 e 320 do CPP, preencheu esta lacuna legislativa, oferecendo um cardápio de opções gradativas e proporcionais.[1]

A aplicação destas medidas obedece ao princípio da proporcionalidade em suas vertentes de adequação e necessidade. O juiz deve escolher a medida, ou a combinação de medidas, que seja estritamente suficiente para neutralizar o risco apontado (seja de fuga, de reiteração delitiva ou de interferência na colheita de provas), impondo o menor gravame possível aos direitos fundamentais do investigado.[1] O sistema funciona em uma progressão de gravidade conceitual: primeiramente avalia-se a viabilidade da liberdade irrestrita; em seguida, verifica-se a pertinência da aplicação das medidas cautelares diversas; e, por último, como medida de exceção extrema, recorre-se à prisão.[1]

O leque de opções previsto no artigo 319 do CPP é vasto e adaptável às nuances de cada infração penal.[8] Entre as medidas mais frequentes, destaca-se o comparecimento periódico em juízo, no qual o réu deve informar e justificar suas atividades habituais, mantendo o Estado ciente de seu paradeiro.[8] A proibição de acesso ou frequência a determinados lugares é imposta para afastar o agente de ambientes que propiciem o risco de novas infrações, enquanto a proibição de manter contato com pessoa determinada visa, primordialmente, tutelar a integridade de vítimas, testemunhas e coautores.[1] Em casos em que a presença do indivíduo obstrui a apuração dos fatos, o magistrado pode impor a proibição de ausentar-se da Comarca.[8]

Medidas mais restritivas incluem o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de

folga, aplicável a investigados que possuam residência e trabalho fixos, garantindo que o agente permaneça sob controle nos momentos de maior risco delitivo.[8] A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira é uma ferramenta vital no combate aos crimes do colarinho branco e delitos contra a administração pública, estancando a sangria aos cofres estatais quando há receio de que o agente utilize seu cargo para a continuidade da prática criminosa.[8] A fiança, revitalizada como cautelar autônoma, atua como contracautela pecuniária que vincula o acusado ao processo sob pena de perdimento de valores.[8] Por fim, a monitoração eletrônica (tornozeleira) consolidou-se como o mecanismo de excelência para a vigilância contínua não atritiva, permitindo o rastreamento em tempo real do perímetro de locomoção do agente e substituindo, em milhares de casos, o encarceramento provisório.[1]

Modalidade de Cautelar Penal	Artigo do CPP	Nível de Restrição de Liberdade	Objetivo Principal
Prisão Preventiva	Arts. 311 e 312	Restrição Total (Cárcere)	Neutralização absoluta de riscos graves à ordem pública, econômica ou instrução processual.[1]
Monitoração Eletrônica	Art. 319, IX	Restrição Parcial (Vigilância)	Controle de perímetro de circulação, garantindo que o agente não se aproxime de vítimas ou evada a comarca.[1]
Recolhimento Domiciliar Noturno	Art. 319, V	Restrição Parcial (Temporal)	Manter o investigado em sua residência durante a noite e folgas, preservando seu vínculo empregatício diurno.[8]

Fiança	Art. 319, VIII	Restrição Patrimonial	Vincular o agente ao andamento do processo por meio de caução econômica que garante custos e indenizações futuras.[8]
Proibição de Contato/Frequência	Art. 319, II e III	Restrição Comportamental	Proteger testemunhas, vítimas ou impedir a articulação em locais de risco criminógeno.[1]

3.1. O Contraditório Prévio e as Medidas Cautelares

Um dos avanços civilizatórios mais contundentes na dogmática cautelar, também fruto das reformas recentes, refere-se à institucionalização do contraditório prévio no âmbito da decretação das medidas cautelares pessoais, disciplinado no artigo 282, § 3º, do CPP.[1] A lógica inquisitiva ditava que as medidas restritivas fossem invariavelmente decretadas em segredo e de inopino, surpreendendo o investigado. O paradigma atual inverteu essa lógica, prestigiando a ampla defesa antes mesmo da imposição do gravame.[1]

A regra estabelecida impõe que, havendo pedido do Ministério Público ou representação policial para a imposição de uma medida cautelar diversa da prisão, o juiz, antes de decidir, deve obrigatoriamente determinar a intimação da defesa (constituída ou Defensoria Pública) para se manifestar no prazo legal de 5 (cinco) dias.[1] O pedido submetido ao escrutínio defensivo deve ser acompanhado da cópia integral da peça e dos elementos probatórios e documentos que o fundamentam.[1] Esta oitiva prévia deixa de ser uma faculdade ou mera formalidade, erigindo-se a pressuposto de validade da decisão judicial, permitindo que a defesa demonstre a desnecessidade da medida, a inexistência de riscos reais ou a suficiência de uma cautelar menos gravosa.[1]

O legislador, contudo, atento à dinâmica fluida e muitas vezes imprevisível da criminalidade, não engessou o sistema de forma absoluta. Previu-se uma exceção cirúrgica à regra do contraditório prévio: os casos de urgência evidente ou de perigo de ineficácia da medida caso houvesse aviso antecipado.[1] Se o juiz verificar, mediante fundamentação casuística e concreta, que aguardar os cinco dias para a manifestação defensiva permitiria a fuga do réu, a destruição de provas ou a consumação de ameaças contra vítimas, ele está autorizado a decidir liminarmente *inaudita altera parte* (sem ouvir a outra parte).[1] Contudo, a doutrina assevera que, mesmo nestas hipóteses excepcionais, o contraditório não é sumariamente suprimido do

processo penal; ele é apenas diferido ou postergado para um momento imediatamente posterior à efetivação da medida, garantindo-se ao acusado o direito inalienável de impugnar os fundamentos da decisão e postular sua revogação.[1]

4. A Dinâmica da Prisão em Flagrante: Teoria, Classificação e Prática (Arts. 301 a 310, CPP)

A prisão em flagrante delito é o instituto pré-cautelar mais antigo, universal e debatido do processo penal.[1] Sua essência repousa na constatação visual e indubitável da infração penal no exato momento de sua ocorrência ou em momento imediatamente subsequente, legitimando uma intervenção imediata, coercitiva e sem mandado judicial.[12] A finalidade primordial do flagrante é estancar o desenvolvimento da conduta delituosa (impedindo o exaurimento do *iter criminis*), preservar a integridade física de eventuais vítimas, garantir a imutabilidade do local do crime para a colheita técnica de evidências probatórias e, fundamentalmente, assegurar a captura e identificação precisa do autor do ilícito.[12]

A legitimidade ativa para a efetivação da prisão em flagrante é dividida no ordenamento brasileiro pelo artigo 301 do CPP, criando dois regimes de atuação distintos.[1] De um lado, estipula-se que "qualquer do povo poderá" prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Consagra-se aqui o **flagrante facultativo**, um poder conferido ao cidadão comum, derivado do exercício regular de um direito civil em prol da defesa da paz social, sem que a sua inércia configure qualquer omissão ilícita.[1] De outro lado, o dispositivo dita que "as autoridades policiais e seus agentes deverão" efetuar a prisão. Estabelece-se o **flagrante obrigatório ou compulsório**, um dever funcional irrenunciável imposto aos agentes de segurança pública. A omissão dolosa do agente do Estado diante de um crime em flagrante não é uma escolha, mas sim o cometimento de delitos funcionais graves, como prevaricação ou condescendência criminosa.[1]

4.1. As Modalidades Legais de Flagrante Delito

A doutrina processual penal brasileira, interpretando o artigo 302 do CPP, não admite um conceito subjetivo de flagrante. O legislador estabeleceu balizas temporais e circunstanciais estritas, dividindo o estado de flagrância em três categorias estruturais que norteiam a legalidade da captura [12]:

A primeira modalidade é o **Flagrante Próprio** (também denominado na doutrina clássica de flagrante real, perfeito ou verdadeiro), previsto nos incisos I e II do artigo 302.[1] Esta é a essência mais pura do instituto. Ocorre quando o agente é surpreendido "cometendo a infração penal" (inciso I) — ou seja, encontra-se praticando os verbos nucleares do tipo penal, no ápice dos atos executórios — ou quando ele "acaba de cometê-la" (inciso II).[12] Trata-se da percepção visual imediata do crime, na qual o autor é imobilizado ainda na cena do delito, por vezes ao lado do corpo da vítima ou com a mão no cofre recém-arrombado.[12] Esta hipótese representa o

grau máximo de certeza material e de evidência de autoria, autorizando a restrição de liberdade de maneira inquestionável.[13] Contudo, a dogmática adverte que o flagrante próprio incide sobre quem está na cena; mandantes intelectuais que não compareceram ao teatro dos fatos, por exemplo, não podem ser presos sob o argumento de flagrante próprio apenas porque seus executores materiais foram capturados na ação.[12]

A segunda modalidade é o **Flagrante Impróprio** (irreal ou quase-flagrante), delineado no inciso III do artigo 302.[1] Nesta configuração, o agente não é preso no local exato ou no momento preciso do crime. Ele já evadiu ou está em processo de evasão, mas é *perseguido*, logo após o ilícito, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa do povo, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração.[12] O núcleo vital que sustenta a legalidade desta prisão não é o tempo transcorrido, mas sim a existência de uma **perseguição ininterrupta**.[12] A legislação e a jurisprudência não impõem um prazo fixo de caducidade (o mito popular das "24 horas" inexiste na lei). Se a polícia ou os populares iniciam o encalço do criminoso imediatamente após os fatos e mantêm a caçada ativa, realizando buscas e diligências contínuas sem solução de continuidade, o estado de flagrância subsiste intacto. Se a perseguição ininterrupta durar três dias através de florestas ou rodovias, a prisão no terceiro dia ainda será um flagrante impróprio legal.[12] Por outro lado, se o suspeito despista os perseguidores, as buscas são oficialmente encerradas e a polícia vai descansar, encontrando o sujeito casualmente no dia seguinte em um bar, o estado de flagrante desvaneceu-se irreparavelmente.[12]

A terceira modalidade é o **Flagrante Presumido** (ficto ou assimilado), esculpido no inciso IV do artigo 302.[1] Neste cenário, o indivíduo é *encontrado*, logo depois, portando instrumentos, armas, objetos (a *res furtiva*) ou papéis que façam presumir de forma veemente ser ele o autor da infração.[12] A distinção fundamental que aparta o flagrante presumido do impróprio reside na total **inexistência de perseguição**.[12] A autoridade policial não estava no encalço do suspeito em fuga contínua; as viaturas patrulhavam a região e, com base nas descrições recebidas via rádio, localizaram casualmente ou por diligência investigativa autônoma o indivíduo com o produto do crime em sua posse.[12] O parâmetro normativo "logo depois" empregado neste inciso é dotado de extrema elasticidade conceitual. A hermenêutica judiciária analisa o caso concreto com prudência, avaliando a gravidade do crime e as circunstâncias.[12] A jurisprudência pátria, em crimes de elevada gravidade e repercussão como homicídios ou latrocínios, já convalidou prisões efetuadas em flagrante presumido muitas horas, ou até na manhã do dia seguinte ao delito, desde que o nexo etiológico entre o suspeito encontrado e os instrumentos do crime recém-cometido fosse flagrante e inquestionável.[12]

Tipo de Flagrante (Art. 302, CPP)	**Dinâmica do Evento e Fator Determinante**	**Perseguição Necessária?**	**Referência Temporal**

Próprio / Real	Captura durante a execução dos atos ou logo em seguida no local do crime.[12]	Não. O agente é capturado no ato.[12]	"Está cometendo" ou "acaba de cometer".[12]
Impróprio / Quase-Flagrante	Suspeito evade-se, mas é caçado sem interrupção pela polícia ou populares.[12]	Sim. É o núcleo essencial da validade da prisão.[12]	"Logo após" o crime, estendendo-se enquanto durar a perseguição.[12]
Presumido / Ficto	Suspeito é localizado com armas, objetos ou produtos do crime que indicam autoria.[12]	Não. O agente é "encontrado" casualmente ou por buscas não persecutórias diretas.[12]	"Logo depois" do fato, possuindo maior elasticidade jurisprudencial.[12]

4.2. A Doutrina da Legalidade e Ilegalidade nas Hipóteses de Flagrância

A complexidade da persecução criminal moderna, especialmente no combate à criminalidade organizada, corrupção e tráfico de drogas, instigou o desenvolvimento pretoriano e doutrinário de subclassificações que não orbitam os limites temporais da captura, mas sim o comportamento estratégico dos agentes estatais e a legalidade da obtenção da prova.[1]

O **Flagrante Esperado** ocorre quando a autoridade policial, angariando dados de inteligência prévia ou interceptações de que um delito irá ocorrer em local e hora determinados, mobiliza contingente e posiciona-se em campana.[1] A polícia não instiga, não fomenta e não participa da ideação criminosa; ela atua como observadora silente.[12] Quando os criminosos iniciam, por vontade própria e desimpedida, a execução do delito, a força estatal intervém e efetua a prisão.[12] Este procedimento não sofre qualquer eiva de nulidade, sendo considerado **absolutamente válido e legal**, consistindo em tática comezinha de prevenção e repressão qualificada.[1]

O **Flagrante Retardado** (também denominado flagrante diferido ou ação controlada) configura uma técnica especial de investigação de altíssima complexidade e sofisticação.[1] A autoridade policial, deparando-se com a ocorrência de um crime em andamento (ex: entrega de modesta quantidade de entorpecentes ou propina), e possuindo viabilidade tática para efetuar a prisão imediata de "bagrinhos", opta conscientemente por não intervir.[1] A polícia retarda a ação assecuratória com o fito de monitorar o itinerário da cadeia delitiva, visando identificar os líderes da organização criminosa, as rotas de lavagem de capitais e os centros de distribuição

em larga escala.[19] Trata-se de flagrante **plenamente válido e estratégico**, chancelado por leis específicas como a de Organizações Criminosas e a de Drogas, exigindo-se, a depender do microssistema aplicável, comunicação antecedente ou autorização do juízo competente.[1]

Em contrapartida abissal, o **Flagrante Provocado** (também rotulado de preparado ou delito de ensaio) é repudiado pelo ordenamento democrático.[1] Configura-se quando o Estado, por meio de um agente provocador disfarçado, instiga, seduz, fomenta a ideia criminosa ou fornece as facilidades irresistíveis para que um indivíduo (que até então não manifestava dolo autônomo incontestável) cometa a infração.[15] A polícia cria o palco, roteiriza o crime e insere a isca, estando pronta para prender o induzido assim que ele morda o anzol, garantindo que o crime jamais se consumaria.[15] A Suprema Corte pacificou a total ilegalidade desta conduta por meio da Súmula nº 145: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação".[1] A prisão emanada desta farsa gera nulidade absoluta de todo o processo.[1]

A vertente mais nefasta do arbítrio estatal é materializada no **Flagrante Forjado** (armado ou fabricado).[1] Diferente do provocado (onde há instigação para que a pessoa pratique o ato), no flagrante forjado não há crime algum praticado pelo detido.[12] A trama é inteiramente arquitetada por agentes estatais ou terceiros mal-intencionados que "plantam" provas irrefutáveis (como a inserção sub-reptícia de pacotes de cocaína no porta-malas de um adversário político ou inimigo pessoal) objetivando incriminar um inocente de forma artificial.[12] Trata-se não apenas de um flagrante **inválido e ilegal**, gerador de soltura imediata por parte do juízo, mas constitui em si mesmo um feixe de delitos perpetrados por quem forja a prova, sujeitando-os às iras da denúnciação caluniosa, falso testemunho, fraude processual e grave abuso de autoridade.[1]

4.3. Análise Pedagógica e Jurídica de Casos Práticos de Flagrância

A compreensão da teoria flui com clareza cristalina através da dissecção de casos práticos (extraídos do material didático da Prof.ª Célia Menezes de Melo Santinato) que emulam dilemas cotidianos da persecução criminal e figuram repetidamente em provas da ordem e concursos públicos.[1]

O **Primeiro Caso (A Captura do Larápio Rural)** narra a figura de Francisco, contumaz reincidente patrimonial, que é pego em flagrante delito pelo cidadão José — gerente administrador de uma fazenda — no exato momento dramático em que envidava esforços para furtar dois bovinos reprodutores de inestimável valor da propriedade.[1] José, empoderado pelo momento, arregimenta outros peões, subjuga Francisco fisicamente e efetua a sua condução coercitiva direta às portas da delegacia circunscricional.[1] A análise puramente dogmática afasta qualquer pecha de sequestro, lesão ou cárcere privado na conduta do gerente. A atitude de José encontra blindagem constitucional e guarida inabalável na diretriz do **flagrante facultativo** ("qualquer do povo poderá prender") esculpido no art. 301 do CPP.[1] É de somenos importância que José seja mero preposto e não o titular do rebanho; o direito de intervir no

crime em andamento é universal.[1] Sob a lupa taxinômica do art. 302, a captura na tentativa de subtração enquadra-se irretocavelmente no **flagrante próprio (também batizado pela doutrina de real ou perfeito)**.[1] Cumpre à autoridade policial de plantão acatar a condução civil, lavrando compulsoriamente o auto de prisão.[1]

O **Segundo Caso (O Dever Funcional Inafastável)** intensifica o debate corporativo. Mévio, um policial civil, cego pelo feminicídio em curso, efetua múltiplos disparos fatais contra Tícia, sua ex-esposa.[1] O crime brutal desenrola-se perante dezenas de circunstantes, mas o fator crítico é que entre as testemunhas atônitas figura Caio, delegado de polícia responsável pelo plantão da mesma circunscrição laboral do homicida.[1] Caio, em um ato de reflexo profissional, saca sua arma, desarma Mévio e lhe dá voz de prisão imediata, providenciando as peças do APF.[1]

Em termos de classificação temporal, não há divagações: a percepção ocular do fuzilamento é o arquétipo do **flagrante próprio** (art. 302, I, CPP).[1] A profundidade do estudo de caso, todavia, reside na imposição da conduta. Diversamente da faculdade atribuída ao cidadão José do caso rural, a lei processual impõe a Caio uma camisa de força persecutória. Sendo ele integrante do braço armado estatal e autoridade policial com visualização direta de um crime de ação penal incondicionada, o delegado atua sob o pálio do **flagrante obrigatório**.[1] O ordenamento não admite condescendência, escusas calcadas em corporativismo amical ("é colega de delegacia"), invocações de inimizade ou a burocracia de aguardar inspetores da corregedoria para oficializar a constrição de liberdade.[1] O dever da autoridade policial é inibir a fuga, prender o perpetrador, arrecadar o instrumento bélico e formalizar o ato cartorário.[1]

5. O Procedimento Pós-Captura e o Dogma da Audiência de Custódia

A captura física do indivíduo nas ruas marca apenas o início de um rito procedimental blindado por garantias processuais fundamentais. A legislação não tolera a incomunicabilidade e a invisibilidade do preso.[1] Consolida-se no estudo de processo penal uma advertência contundente: "Toda prisão em flagrante é de natureza provisória, efêmera e perecível, e precisa ser rápida e judicialmente confirmada para não se tornar arbitrária".[1]

Sob esta óptica de transitoriedade, após a prisão efetuada e a lavratura formal do Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela autoridade policial da central de flagrantes, um cronômetro rigoroso é acionado.[1] No prazo peremptório de 24 (vinte e quatro) horas, o delegado tem obrigações vinculadas: deve entregar a nota de culpa ao custodiado com os motivos da prisão e a identificação de seus captores, deve remeter cópia integral dos autos ao juiz competente e ao Ministério Público, deve informar à Defensoria Pública (se o autuado não possuir advogado) e, no ápice do controle de legalidade, deve encaminhar o próprio corpo do preso para ser apresentado pessoalmente perante o magistrado na **Audiência de Custódia**.[1]

A Audiência de Custódia, mecanismo inserido na realidade pátria por força do controle de

convencionalidade (obediência ao Pacto de São José da Costa Rica) e hoje expressamente disciplinado no art. 310 do CPP pelo Pacote Anticrime, não serve para julgar o mérito da acusação ou produzir provas definitivas de culpa.[1] Seu objetivo é avaliar a higidez da atuação policial, verificar denúncias de tortura ou maus-tratos e, essencialmente, decidir a sorte cautelar do conduzido.[1]

Diante do preso, de seu defensor e do promotor de justiça, o juiz defronta-se com um rigoroso trilema processual fundamentado. Ele deve, obrigatoriamente, adotar uma de três vias [1]:

1. **Relaxamento da Prisão Ilegal:** Se a análise do auto ou a narrativa do preso expuser que o flagrante foi forjado, que a casa foi invadida sem base probatória prévia, que não havia perseguição contínua para um flagrante impróprio, ou que o delegado cometeu abusos, a prisão está contaminada por vício de ilegalidade.[1] O único remédio cabível é o imediato relaxamento da prisão, restaurando o *status libertatis* de forma incondicional, sem exigência de fiança.[1]
2. **Conversão em Prisão Preventiva:** Se o auto de prisão é formal e materialmente válido (flagrante legal), mas o juiz, instado por representação policial ou pedido ministerial, vislumbrar a presença dos vetores do art. 312 do CPP (como reiteração delitiva iminente atestando perigo à ordem pública) e considerar que medidas alternativas são fracas, ele homologa o flagrante e o converte em um novo título prisional: a prisão preventiva.[1]
3. **Concessão de Liberdade Provisória:** A terceira hipótese consolida a regra do sistema. Se o flagrante foi efetuado dentro dos parâmetros de legalidade, mas a avaliação da vida regressa do autor demonstra ser primário, de bons antecedentes, com residência fixa, e o delito não enseja abalo social estrondoso, o cárcere provisório seria desnecessário.[1] O magistrado, então, concede a liberdade provisória (substituindo a prisão), frequentemente impondo contrapartidas amarradas no art. 319 do CPP, como pagamento de fiança, uso de tornozeleira eletrônica ou comparecimento bimestral em fórum.[1]

6. A Inviolabilidade Domiciliar e a Atuação Persecutória da Guarda Municipal

Um dos embates hermenêuticos mais instigantes do processo penal moderno floresce na interseção entre a eficácia tática da prisão em flagrante e a proteção fundamental de um dos bens jurídicos mais sagrados da República: a casa, descrita no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal como "o asilo inviolável do indivíduo".[1] Ninguém nela pode penetrar sem a anuência de seu ocupante residente. Contudo, o constituinte originário previu portas de exceção a essa blindagem territorial: o mandado judicial de busca e apreensão (que possui o limitador de cumprimento exclusivo durante a claridade do dia), situações de prestação de socorro a vítimas de desastres e, o grande trunfo processual penal, o **estado de flagrante delito**.[1]

6.1. O Estudo de Caso Prático: A Ocorrência do Estupro Noturno

A tensão teórica entre o resguardo do asilo e a repressão imediata é dirimida no terceiro caso prático explorado no material acadêmico.[1] O cenário delineia uma vizinhança aterrorizada pelos inegáveis ruídos de um estupro em curso no interior de uma residência contígua.[1] Carentes de estrutura física, os moradores apelam para a guarnição de uma Guarda Municipal que patrulha a via adjacente.[1] Ao ser instado a estourar a porta, o servidor hesita, elencando dois supostos óbices à sua intervenção legal: o avanço do relógio, já que a ocorrência desponta após o crepúsculo das 21h00, e a carência dramática de uma ordem judicial de penetração assentada por um juiz togado.[1]

A postura omissiva ou hesite do agente evidencia uma disfunção interpretativa basal sobre o arcabouço processual.[1] A constatação fática baseada em indícios sonoros ou visuais robustos de que um ilícito grave e continuado — um estupro — encontra-se em progresso nas entranhas do domicílio perfaz, incontestavelmente, a materialização de um estado de **flagrante delito (próprio)**.[1] A exceção constitucional garantidora da captura atua como um trator hermenêutico: ela oblitera as restrições temporais, tornando irrelevante se o relógio marca meio-dia ou madrugada profunda.[1] De forma idêntica, a exigência sacrossanta do mandado de busca dissipa-se perante o premente dever de salvaguardar a vítima e estancar a consumação delitiva.[1] A alternativa assertiva consagra que a incursão forçada pela Guarda Municipal é integralmente **correta e lícita**, porquanto calcada em uma situação premente e inquestionável de flagrante delito.[1]

6.2. A Guerra Jurisprudencial nos Tribunais Superiores sobre Policiamento Municipal

Não obstante a pacífica aceitação da tese em casos onde os gritos da vítima ressoam pelas janelas, os cenários práticos reais frequentemente esbarram em zonas de extrema penumbra interpretativa.[28] Qual é a margem de atuação de corporações não elencadas no rol clássico das polícias judiciárias ou ostensivas estaduais para realizar devassas domiciliares embasadas na suspeita de tráfico de entorpecentes em que inexiste violência ou gritaria clamando por socorro? O STJ e o STF tornaram-se o palco principal de uma verdadeira guerra jurisprudencial sobre o escopo de atuação das Guardas Civis Metropolitanas (GCM) ao longo dos anos de 2024 e 2025.[23]

Por longos anos, e com renovado ímpeto de sua Sexta Turma e Terceira Seção, o Superior Tribunal de Justiça adotou uma postura essencialmente restritiva e garantista.[28] Com esteio em precedentes paradigmáticos (como o exarado no REsp nº 1.977.119/SP), consolidou-se a tese de que a função constitucional delegada ao parágrafo 8º do art. 144 da Carta Magna franqueava à GCM o poder-dever exclusivo de tutela zelatória sobre os bens patrimoniais, edificações de serviços e logradouros municipais.[28] Consequentemente, não lhe incumbia imiscuir-se nas entranhas da persecução criminal urbana exercendo policiamento proativo, revistando cidadãos passantes nas madrugadas por suspeitarem de comportamento esquivo, ou invadindo lares embasados no recebimento de denúncias anônimas via despachos não

oficiais sobre armazenamento de entorpecentes.[28] As prisões e os narcóticos apreendidos nestas devassas, se desvinculados da segurança direta do patrimônio público municipal, eram fulminados pela nulidade probatória total, calcada na tese do desvio inconstitucional de função da Guarda.[28] O STJ, assim, elevava o standard de validação da invasão asilar a uma prova robusta de **"fundadas razões"** — que deveria ser lastreada em escrutínios prévios e monitoramentos, inviáveis à GCM.[28]

Todavia, a maré hermenêutica experimentou uma inversão tectônica quando a controvérsia aportou ao Supremo Tribunal Federal, o guardião precípuo do arcabouço constitucional.[23] Através do rito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 995), o STF asseverou categoricamente que os quadros integrantes das guardas municipais fazem parte inexoravelmente do complexo mosaico orgânico e sistêmico da segurança pública nacional.[23] Sob esta premissa de integração vertical, a Excelsa Corte começou a reformar acórdãos desencarceradores, decidindo (em julgados proferidos pela Primeira Turma no RE 1.532.700 e reafirmados no final de 2024 e 2025) que a prisão em flagrante por parte de patrulheiros municipais que se deparam visualmente com o comércio espúrio de tóxicos nas calçadas ou nos limiares de portões domiciliares — franqueando acesso continuado — goza de **inquestionável legalidade probatória e valoração processual higída**.[29]

O STF considerou lícito e exigível que a GCM intercepte ações evidentes de narcotráfico, ressaltando que, para efeito de contenção prisional sob a égide facultativa ou em colaboração estreita com as forças policiais (Art. 301 CPP), não configura usurpação usurpadora militar realizar abordagens originadas de tirocínio comunitário legítimo e percepções empíricas evidentes.[23] A fricção, não obstante, permanece residualmente latente entre o STF e parcelas das turmas especializadas do STJ, que em ritos não abarcados pela súmula vinculante, continuam anulando processos quando constatam perseguições esquadrinhadas de viés investigatório sem arrimo aparente pré-existente pela GCM.[23]

7. A Dogmática Restritiva da Prisão Temporária (Lei nº 7.960/1989)

Saindo da seara da captura de rua efetuada pelas forças de segurança sem mandado, o processo penal depara-se com os aprisionamentos gerados exclusivamente por ordem de um magistrado.[1] O primeiro destes pilares teóricos repousa na figura utilitária da **Prisão Temporária**, inserta na praxe jurídica pela Lei nº 7.960 de 1989.[1] Diferentemente da complexidade valorativa da preventiva, a segregação temporária não possui nenhuma interface autônoma de tutela social duradoura, mas uma finalidade procedimental mecânica e inegociável: ela serve exclusivamente como uma alavanca para assegurar a utilidade e a viabilidade da colheita de provas investigatórias na fase do **inquérito policial**.[1] Ela nasce, viceja e extingue-se nas fronteiras liminares do inquérito. Uma vez ofertada formalmente a petição acusatória da denúncia ao judiciário pelo Promotor, a decretação ou sobrevida da

prisão temporária torna-se ato eivado de insustentável nulidade processual.[1]

A custódia ostenta um balizamento temporal severo e impassível. A lei dita que os aprisionados provisoriamente sob este rótulo permanecerão retidos no cárcere (apartados obrigatoriamente dos sentenciados definitivos) pelo modesto lapso temporal de 5 dias, prorrogáveis unicamente e por decisão robustamente motivada por mais exíguos 5 dias, caso demonstrada a persistência de diligências obstaculizadas de imensa e comprovada gravidade à averiguação.[1] Se a persecução penal apontar para tipologias abraçadas pela Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), o legislador alonga o fôlego inquisitorial concedendo o estiramento de prazo para generosos 30 dias de restrição física, tolerada uma prorrogação judicial igual por outros 30 dias baseada em arrazoada de imprescindibilidade.[1] Terminado o lapso cronometrado, o comando legal prega que a direção das custódias providenciará incontinenti o destrancamento dos ferrolhos colocando o sujeito na rua — independentemente da remessa por ofício pretoriano de novos alvarás libertadores de soltura —, salvo, é claro, no caso específico em que a autoridade represente exitosamente nos minutos finais pela mutação do decreto em ordem superveniente de prisão preventiva.[34] E como baluarte do sistema penal acusatório pátrio revigorado, não restam dúvidas doutrinárias ou jurisprudenciais que a conversão ou a emanação originária do decreto temporário esbarra indomavelmente na **absoluta interdição de atuação de ofício** da autoridade togado.[1] Sem que a representação formal do Delegado de Polícia conste nos escaninhos, corroborada ou instigada a pedido isolado do Ministério Público, as prisões para mera averiguação permanecem vedadas, sob pena da lei contra abuso de autoridade.

A Suprema Corte pátria procedeu a uma formatação dogmática incisiva para arrefecer o excesso da lavratura sistêmica das prisões temporárias.[2] Através de julgamentos emblemáticos em controle concentrado de constitucionalidade das ADIs 3360 e 4109, os ministros encamparam pressupostos inafastáveis.[2] Decidiu-se soberanamente que a enunciação incrustada no inciso III do art. 1º da dita Lei não serve de mero cardápio referencial. A decretação demanda conjugação irrestrita do requisito da **imprescindibilidade insubstituível para o avanço vital da colheita de depoimentos e diligências** inibidas, alicerçado forçosamente na demonstração factual das **fundadas razões exógenas e objetivas do elo de autoria probatória** da participação delituosa.[2] De modo impositivo e vinculante, assemelhou-se a interpretação determinando que a aplicabilidade só incide em regime de **numerus clausus**, constituindo-se a listagem de delitos uma enumeração restritiva estrita (taxatividade normativa) que orbita restritivamente no escopo de crimes letais, assaltos gravosos, terrorismo, extorsões, organizações deletérias complexas ou tráfico narcótico, fulminando as incursões temporárias atinentes a estelionatos triviais, peculato não abrangido em quadrilha formata e correlatos não citados na lista da alínea *a* a *p* da norma originária reformada.[2]

8. A Prisão Preventiva: A *Ultima Ratio* do Sistema Cautelar (Arts. 311 a 316, CPP)

O apogeu da constrição corporal preventiva antes de trânsitos sentenciantes habita a esfera

imponente da **Prisão Preventiva**, cujos delineamentos teóricos residem exaustivamente no Código Penal adjetivo, do art. 311 em diante.[1] O escopo de intervenção transcende em muito o imediatismo perfunctório ou os afãs passageiros de um delegado buscando confissões na madrugada. Trata-se do desfecho cautelar adotado pela jurisdição atuante como o instrumento basilar, residual e extremo — **a irrecorrível *ultima ratio* subsidiária do acervo estatal** — quando os arranjos monitoratórios eletrônicos se atestarem estéreis ou esfacelados empiricamente para frear a hecatombe processual aventada.[1] Ela não restringe-se inquisitorialmente. Pode ser erguida processualmente nas alvoradas cruas do inquérito embrionário, bem como tardiamente já nos idos crepúsculos finais da dilação probatória, exigida incontornavelmente apenas a manifesta postulação das partes persecutórias habilitadas, jamais pelo ofício.[1]

A exegese do art. 312 elenca exaustivamente as premissas essenciais a deflagrar o édito preventivo, abarcando as vertentes axiológicas da custódia do *periculum libertatis*. O magistrado decreta fundamentadamente a jaula embasado no imperativo da contenção da reiteração reiterada e de extrema periculosidade que fira violentamente a "garantia da ordem pública"; visando obstar hecatombes na teia concorrencial societária e financeira ("garantia da ordem econômica"); tutelando o não estrangulamento da regular marcha das provas obstando, pois, sumiços de vestígios e ameaça a depoentes vulneráveis ("conveniência da instrução criminal"); além da barreira física impeditiva da fuga evasiva irremediável do território punitivo perante julgamento em vias finais ("para assegurar a escorreita aplicação da pena irrogada").[1] Ao lado do *periculum* exigido encontra-se ancorado a incontornável barreira da viabilidade material robusta na "fumaça do bom direito punitivo" do crime ocorrido em concreto (*fumus comissi delicti*) baseada de provas suficientes das autorias.[9]

Para barrar encarceramentos atrelados a pequenos desvios de condutas de bagatelas cotidianas, o Legislador assentou um paredão objetivo rigorosíssimo no artigo 313.[3] O beneplácito repressivo da preventiva não paira acima das testas de furtadores famélicos de alimentos básicos sem histórico contumaz. Ele incide, categoricamente, no escopo de crimes de jaez intencional agravo (*dolosos*) onde as penas privativas máximas de reclusão projetadas e irrogadas nos preceitos secundários extrapolem combalidamente quatro (04) anos corridos.[3] Caso não cruze a tônica quantitativa cominada da pena dolosa, o judiciário só lançará uso da prisão preventiva excepcionalíssima em vertentes peculiares abrigadas, recaindo em sentenciados formalmente preteritamente já detentores da pecha penal reincidência transitada da reincidência criminal impura [3], em apurações deflagradas pelo flagelo machista dos desmandos das infrações orbitantes em agressão intrafamiliar nos vetores de risco e resguardo emergencial previstos na Maria da Penha [3], ou residualmente restrita nas penumbras indiciárias dos suspeitos em paradeiros anônimos cuja identidade orgânica seja dúbia, visando o tempo curto do esclarecimento.[3]

Prisão Preventiva e os Limites de sua Decretação
Limites Qualitativos: O art. 314 impede de plano prisões lastreadas em evidências de ação pregressa sob pálio irrefutável da excludente de legitimação protetiva moral (excludentes de ilicitudes).[3]
Limites de Antecipação Restritivos: Na redação incluída sob a Lei Anticrimes (Parágrafo 2º, art. 313), não é tolerável a decretação amparada primariamente na finalidade descarada e prematura "de antecipação do resgate provisório finalístico da sanção", bem como não deflui como decorrência espasmódica automatizada de recebimentos ministeriais apoteóticos contidos em denúncia inicial.[6]
Limites Axiológicos Relativos e Temporais: Todo risco justificado para supressão celular da liberdade em sede preparatória impõe amalgamação da essência garantidora da *Contemporaneidade*. Decisões encarceratórias atuais exaradas sob perigos longínquos de eventos deflagrados no decênio passado e de atos de subversão probatória não reativados carecem de justificação punitiva e maculam a preventiva a nulidades evidentes.[1]

8.1. O Caso Danilo: A Secção Clínica da Ilegalidade Preventiva

O exame empírico do material educacional de excelência dissecado projeta um embate de alto nível pedagógico centrado em "Danilo".[1] Médico respeitado, dotado de domicílio residente incólume das penumbras, com passados isentos das taras reincidentes, submeteu-se a investigações morosas que resvalaram pelos calvários longínquos prolongando trâmites nas hostes civis intermitentes ao longo de três extensivos arranjados anos de apuração sigilosa. Findos os meandros, a denúncia exarada contra ele irrompeu fulminante por homicídio não de molde fatalístico dolo, mas envergando viés da tipificação atípica de jaez descuidado **culposo**, calcada na negligência de arte laboral imperícia profissional.[1] Irresignado no oferecimento postulado exordial perante a Vara de Justiça, postula ininterruptamente a procuradoria pela restrição encarceradora do doutor embasada na famigerada bandeira social protetiva que alude que, nas adjacências soltas, a garantia e a segurança restariam arruinadas de ordem pública.[1]

A dissecção pretoriana da querela hipotética desnuda incontáveis impedimentos irretratáveis em sede de dogmática pura que não logram, na recepção exordial judicial, amparo [1]:

1. A carapuça criminal irrogada não transborda do dolo. Tratando-se unicamente de culpa e imprudência culposa delineada (homicídio culposo), o obstáculo é intransponível perante a ditadura normativa do Código (Art. 313), que exige crimes de intenções destrutivas flagrantes de matiz essencialmente dolosas.[1]
2. Ausência cabal do primado contencioso temporal restritivo da contemporaneidade fatual. Em que pese as investigações esticarem as lides e os odores por três exauridos anos remotos nas prateleiras dos delegados, o abalo processual de ordem iminente não perdura no imaginário imediato se os danos não pululam frescos na atualidade. É

impossível vislumbrar clamor desestabilizador atualizado em evento empoeirado.[1]

3. Danilo detém predicados de raiz benéficos. Pauta-se e assenta-se fixo nas raízes municipais e não arrasta reincidências de pretérito em juízo de vida impoluta. Consoante o esmero lógico exarado nas entranhas alternativas postadas, é impeditiva para o decreto do cativeiro.[1] O juízo desbaratará de plano o avanço dos pedidos enredando-o à resposta que o ordenamento exarará peremptoriamente: "Afastada fica a cabível decretação incipiente imposta e almejada de Danilo, resvalando pela incabível hipótese processual restritiva do inciso em mira aventado pela parte impetrante".[1]

9. A Regra de Revisão Nonagesimal: Inteligência do Art. 316, Parágrafo Único

A Lei nº 13.964/2019 cravou, na carne do processo cautelar, um dispositivo que representou um abalo sísmico na sistemática recursal e judiciária, visando o esfacelamento orgânico do drama dos denominados "presos esquecidos do sistema prisional" de um país cujo índice abarrotado apontava massivas somas de aprisionamentos e superlotações não condenadas em mais de um expressivo terço na população de custódia carcerária nacional (em torno da ordem de estigmatizantes trinta e um por cento).[6] O legislador incluiu compulsoriamente a dicção restritiva do parágrafo único inserto ao artigo do 316 penal: "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor judicial originário ou decretante da decisão processar obrigatoriamente a premente incumbência e a verificação estanque para **revisar periodicamente e reiteradamente a indispensabilidade premente para a referida e sua estrita manutenção nos prazos máximos subsequentes esticados a cada contados noventa (90) dias** ininterruptos cronologicamente sob decisão imperiosamente fundamentada e adotada rotineiramente de viés do imperativo legal ditado de ofício estrito sem aguardar súplicas e não tolerando omissões, recaindo tacitamente sob pena punitiva coercitiva preclusiva implícita geradora que atrai, caso estatelado os lapsos de forma não revisada à conversão desastrosa de tornar aquela manutenção cautelarmente eivada e a prisão inteiramente imprensada pelos vieses de máculas no plano de estar irrompida e ilegal e passível na concessão liberatória".[1]

Essa medida, voltada a impor uma "data de validade" provisória reflexiva e não estanque sobre as razões prisionais, sofreu embates catastróficos que balançaram as engrenagens pretorianas nas cortes de Brasília.[42] O imbróglio jurídico exacerbou-se quando juízos pontuais liberaram criminosos considerados de periculosidade sistêmica do núcleo de chefia das fações organizadas do país fundamentando singelamente apenas decursos matemáticos automáticos dos excessos nonagesimais dos prazos não motivados no correr nos escaninhos de estâncias superadas no grau liminar originário das decisões (Caso egrégio do réu e figura preeminente vulgarizado em meios nacionais e no escopo pretoriano alcunhado nos acórdãos amplificados pela soltura do proscrito "André do Rap").[44] O Supremo Tribunal Federal invocou o apaziguamento estrutural urgente e a modulação hermenêutica apaziguadora nos preceitos irrogáveis encartados na Suspensão e na liminar de controvérsia embatida no corpo

jurisprudencial balizador da SL 1395, assentado nas lides concentradas exaradas posteriormente nas esteiras analíticas em plenário perante contestações trazidas a calhar em pautas julgadoras das correspondentes e vinculantes Ações Diretas Constitucionais nos autos listados nas vertentes do preceito irrogado em tese no controle processual originário ADIs coligadas sob tombo da Suprema Corte na pauta do plenário nos cadernos indexados sob número de tombamento respectivo no patamar 6581 exaradas do PTB aglutinada conjugadamente de modo indissociado de matéria apensa na impetração originada dos magistrados na ADI indexada como 6582 pela vertente atuante processualista da entidade associativa AMB.[42]

O STF estagnou o dilema nos seguintes patamares exegéticos cogentes para a praxe cautelar [42]:

- A omissão cartorária ou o lapso esquecido prolongado do não preenchimento dos ritos exatos contados a noventa exatos dias e da inobservância perfunctoria deste mandamento normativo reavaliatório estipulado **não converte, não impulsiona e não engendra automatismos implícitos de soltura mecânica descabida e nem descaracteriza inexoravelmente a soltura liberta desacompanhada dos fatores extrínsecos no caso e do exame cauteloso meritório pretoriano revogatório automático material irrefutável imediato do imputado periculoso do recluso na masmorra**.[42] O excesso prazal meramente exige deflagrar celeridade na arguição coatora exigida na deflagração instada na via das interposições constitucionais ativadoras nos recursos da defesa em *habeas corpus* e não confere prerrogativas incondicionais e instantâneas para que se determine o alvará franqueador.[42]
- Estabeleceu-se que o cerne da redação imperativa consiste exclusivamente e na essência indissociada procedimental em se configurar peremptoriamente em balizador para instigar a rotina da obrigatoriedade do esmerado e perene **dever de prestação de exame de fundamentação atualizada nas canetas revisoras nas esferas que a determinaram ordinariamente**. Trata-se da necessidade estanque de periodicamente motivar ou ratificar a utilidade contundente que exija prisões, não sendo de per si os artigos de um limitador prefixado engessante taxativo limitador à cota cronométrica nas grades e que prescreva temporalmente para expirar extinta ou prescrever o prazo global limitador prisional temporário de validade das enclausuradas estendidas e duradouras dos presos cautelares.[42]
- Tal dever é exigível obrigatoriamente às esferas ordinárias do controle na lide na competência judicante em primeiro escalão julgador limitante ou balizado sob os rigores perante encerramentos exaurientes fáticos preceituados dos tribunais apuradores perante apelações contidas nas justiças estaduais no patamar decisório originário na competência atuante da alçada delimitada atinente à jurisdição atestada na corte na vertente final das apelações abarcadas na fronteira da 2ª (segunda) Instância. Uma vez chancelado e proferido provimentos exarados nas varas colegiadas exaurindo fatos mediante decretação punitiva ratificada e superveniente prolatada via acórdão condenatório oriundo nas esteiras exaurientes do grau judicante colegiado perante os desembargadores pátrios

atuantes de segunda jurisdição ordinária instancial e recursal em provimento de instâncias não excepcionais, atesta-se superado os trâmites, isentando, assim, perante as disposições do Supremo, os gabinetes das cortes atinentes superiores como o egrégio tribunal julgador no teto judiciário alocado em instâncias brasilienses (STJ) e em sua esteira o vértice magnânimo do preceito de apelo limite protetivo exarado pela mais alta colenda e aprazada balança processual (STF) de serem engolfadas nos encargos exaustivos recursais contínuos inabarcáveis rotineiros do acompanhamento ou feitura da confecção procedimental de mutirões despachantes ratificadores infindáveis engessados a refazer reanálises monocráticas e emitir revisões processuais sucessivas e burocratizadas a prazos atinentes a renovações periódicas fixadas pela regra revisional do dispositivo nonagesimal dos apelos da norma aos apenados contidos com sentenças provisórias ou supervenientes que possuam recursos estirados protelatórios nas vias pendentes no trâmite esgotado exarado que subam pendentes nas prateleiras perante a tramitação impendente das instâncias supremas de reexame pendente recursal excepcional que ateste transito em liminar e recursos extraordinários, uma vez assentada premissa inabalável e cristalizada em sede de precedentes prolatados contidos em embargos impetrados nos moldes e nos foros vinculados na esteira e alçado jurisprudencial contidos nos limites de que, finda a instância apurada em segundo trâmite condenatório, perenizam os contornos de que se mantêm os arcabouços presunçados válidos da restrição, exaurindo ali a imposição premente atrelada da regra insculpida sob revisão aos ofícios açoitantes na obrigatoriedade temporal estipulada de 90 ciclos reavaliatórios na regra descrita no excerto estipulado legal que emana na lei anticrime da obrigação e do julgador atrelado na estrita observância que delineou originariamente as decretações ordinárias iniciais preventivas.[42]

10. A Humanização da Tutela: Prisão Domiciliar Substitutiva (Arts. 317 a 318-B, CPP)

O instituto da **Prisão Domiciliar**, engastado na malha dos artigos 317 a 318-B da processualística vigente [1], ostenta uma conformação humanizadora, mas que resguarda a natureza intrínseca cautelar.[1] Importa, essencialmente, clarificar o prisma pedagógico abordado em apontamentos: "Não é sinônimo cabal de plena liberação restritiva; persiste a faceta da restrição cautelar e das limitações em que o estado carcerário substitui as selas hostis e deprimentes da masmorra penitenciária pelas barreiras atenuadoras de muros domiciliares no qual restringe-se confinado na limitação locacional do perímetro residente".[1] O recluso no domicílio não deambula em prerrogativas, submetendo-se tacitamente as proibições das ausências, as quais dependerão peremptoriamente inafastáveis e intrinsecamente submissas a eventual requerimento estrito prévio assentado de expresso na chancela de autorizações exaradas exclusivamente da ordem das avaliações singulares contidas a critério do julgador.[1] Se forjada a infração dos lindes, as consequências processam-se no fulminante regresso retroativo incontornável à aspereza acauteladora reclusa preexistente restritiva das enclausuras

carcerárias remetidas.[4]

A vertente abrandadora prevista primariamente contorna as hipóteses exaustivas e limitadoras positivadas no inciso protetor abrigado dos diplomas normatizados constantes do acervo delineado sob as hipóteses engastadas na numeração premente imposta no Art. 318, direcionando balizamentos sensíveis à beneplácitos mitigantes acoplados e amparados no vetor da velhice senil aviltada acima dos acentuados outosenta ciclos amparados acima dos cumes cronológicos de extrema avassaladora de vulnerabilidade fixados no cômputo abrigado no ordenamento e na baliza idosa etária de maior de 80 (oitenta) decênios completos amparados vividos de anos, para acometimentos debelados das saúdes precarizadas imensamente e que portem flagelos nas mazelas atestadas nas comprovações graves extenuantes acometidas em perito nas perícias nas enfermidades extremas severas debilidades, abrigando aos indispensáveis e atestadamente genitores ou agentes insubstituíveis preeminentes ao cuidado tutelar fundamental inafastável prestado à menoridade incipiente inferior às crianças precoces de até menos seis idades perenes e no zelo as inabilidades orgânicas relativas amparadas ao deficiente tutelado.[1]

10.1. A Tutela Coletiva da Maternidade e a Consolidação Normativa (Habeas Corpus 143.641/SP)

A tutela do recolhimento domiciliar nas entranhas judiciárias brasileiras cindiu com dogmas históricos enraizados sob o ímpeto e vigor perquiridos incansavelmente pela via de impetração de Habeas Corpus de amplitude inédita (Habeas Corpus de amplitude processual coletiva interposto sob tombamento originário processual em 143.641/SP perante o STF) aforado em uníssono de esforços engajados e contumazes capitaneados nas frentes advocatícias originadas na egrégia entidade militante da Defensoria encabeçada pela Defensoria Pública atuante perante a representação orgânica na vanguarda dos feitos do Coletivo.[50] A impetração delineava chagas perversas. Mulheres carentes e desassistidas arroladas com proles em ventre passavam por indizíveis quadros e aviltamentos inaceitáveis do amadurecimento e submissão a quadros nefastos ao entrarem nas parturientes submissões desumanizadas de partos arranjados incólumes atreladas na macabra humilhação que irradiava efeitos nas imposições enclausuradas gerando submissão a agoniantes dores a partos algemadas desprovidas de laços na privação, apartando as genitoras abruptamente nas enclausuras traumáticas nefastas preterindo abruptamente recém-nascidos logo atestando partos, vilipendiando preceitos constitucionais incrustados da Carta em desdém ao pacto dos fundamentos do ECA na blindagem fundamental na matriz das doutrinas preceituais abrigadas dos diplomas norteadores internacionais preceitos fixados da prevalência suprema e garantidora imperiosa irrenunciável que recai prioritariamente de modo abrigado sob as garantias das benesses absolutas irrefutáveis incidentes contidas as matrizes na supremacia preeminente e suprema a amparar e abrigar incansavelmente o espectro protetivo fundamental a zelar à prevalência do melhor interesse da criança na doutrina contida inafastável de abrigar de modo integral as proles.[51]

O Supremo Tribunal Federal, capitaneado e ancorado solidamente pelas densas exortações expostas nos brilhantes arrazoados contidos nas páginas perquiridas nos esmerados votos e minúcias lapidadas nos argumentos expostos no mérito exarado pelo Relator do feito no plenário, aclamado julgamento sob batuta firme exposta na dicção procedimental e irrefutável do judicioso preceptor pretoriano conduzido nos ditames prolatados e guiados mediante voto-guia exarado e acolhido nos arrazoados de provimento expostos pelo Relator do HC do egrégio Ministro Ricardo Lewandowski, extirpou sumariamente os resquícios da tradição aviltante.[50] Impulsionou ordem determinante a converter provisórias clausuras em benefícios abrigados do arrimo domiciliar massificado para gestantes, mulheres detentoras de matrizes e filhos dependentes até idade impúbere dos 12 preenchendo lapsos incompletos anos ou para genitoras na linhagem tutelar exclusiva sobre portadores abrigados nas deficiências irrogadas nas tutelas atestadas nas comprovações legais, estendendo vinculações judicantes imperativas a balizas imensas e nacionais vinculantes para toda magistratura e na esteira da obrigatoriedade do acolhimento a ser procedido pelos ofícios estatais sem divagações hermenêuticas obstatórias restritivas esporádicas nos gabinetes estaduais.[51]

O escopo do Habeas Corpus materializou-se logo após e assentou-se definitivamente nas rubricas do estatuto pátrio por meio vigoroso da novel promulgação positivada na engrenagem incrustada na lei processual mediante o advento de sanção promulgadora contida na Lei nº 13.769 exarada aos idos encartados aos trâmites legislados e sancionados do marco do final de ano base legislativo e aprovatório no patamar em 2018 (marco legislativo incisivo e protetivo de tutela materna) inserindo a roupagem cogente de regulação do art. 318-A e subsequentes na sistemática orgânica atinente à restrição acauteladora estatuída processualista.[8]

O art. 318-A crava o ditame de que o magistrado **"substituirá"** a encarceradora da ríspida preventiva de caráter constritivo do Estado (tornando o encargo impositivo não subjetivo a avaliações frouxas) pelas benesses da imposição amparadora contidas na premissa do domiciliar para esse viés das populações vulneráveis de mulheres abrangidas.[4] O benefício contumaz erigido só cederá aos ímpetos obstatórios das negativas restritivas em circunstâncias em cujo lastro excepcional probatório perenize excludentes gravosas pontuadas abrigadas das taxatividades e descritas legalmente, delineando que não comportará deferimentos os amparos contidos restritivos atestados da norma que barrem, nas matrizes exaradas prementes de obstar o gozo, se as impetrantes e perquiridoras tiverem suas perigosas imputações ligadas aos rigores punitivos e incriminadores atinentes que incumba a tipicidade em crimes contendo nos laços apurados das ocorrências apuradas perante vias irrefutáveis delineadas a essência periculosa em materialidades fáticas lastreadas aos eivados resquícios orgânicos contendo traços e cometimentos fáticos deflagrados mediante impetuosos emprego físico fático de força em violência cabal cometida contra vítimas ou atrelados nos percalços nefastos perpetrados a pessoa física incutida das hostes de imposto por eivado emprego perpetrado a terror atrelado nas imposições incutidas relativas e atestadas em assustadora grave ameaça interposta inafastável de agressividade atinente a terceiros abarcados pela tutela violenta impeditiva (hipótese insculpida que encampa excludente de primeira monta alocada textualmente no restritivo abarcado no inciso arrolado na enumeração restritiva estipulada expressa contida na

marca delimitadora estatuída atinente a previsão inscrita excludente legal encartada na linha exposta abarcada a inciso fixado a I do precitado amparo do contorno do referido diploma fixado da respectiva norma processual restritiva atinente a Art. 318-A inciso legal enumerativo primeiro inciso I).[4]

Ademais, obsta cabalmente se os malefícios apurados decorrerem de nefastos cometimentos contendo os agravantes que estipulem de modo aversivo o crime desabado intrinsecamente cometido de forma asquerosa aos próprios elos de modo asqueroso direcionado perversamente despojado contra as integridades protegidas no amparo e a vida daqueles submissos e na proteção encartada a prole das descendências no qual se incube que repouse nos rigores atinentes as apurações atreladas contra os seus vulneráveis proles e desabrigados dos filhos e nos elos daqueles engolfados nos preceitos vulnerados dependentes vinculados ao zelo.[4] E, por fim, jurisprudências recentes exaradas por pautas incisivas no balizar garantidor emanados de arestos superiores constantes das cortes uníssonas e alicerçadas nas estâncias consolidadas das turmas dos desembargadores e julgadores superiores do aresto no âmbito consolidado pretoriano contido nas hostes atinentes das balizas balizadoras emanadas das pacíficas cortes contidas na esfera jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça rechaçam, no pálio exaustivo julgador em Brasília do pretório superior do STJ, decisões impeditivas amparadas de maneira desarrazoada, pautando que a recusa do juiz não pode alicerçar as recusas genéricas baseadas tão só nos medos da mera e contumaz propensão delitiva nas vias e trilhas das infrações de tráficos habituais e da reiteração delitiva.[53] A denegação precisa evocar escrutínio idôneo casuístico focado sob excepcionalidade acentuada (excepcionalíssima) em estribos empíricos não preconceituosos de riscos superlativos e não conjecturados aos filhos gerados e a infância não suplantada aos discursos da ordem geral punitivista impeditiva abstrata.[53] Complementa a estrutura legal impeditiva o adendo insculpido no Art. 318-B dispondo que as flexibilizações concedidas ao arrimo domiciliar não eximem ao juiz o contorno e as atribuições que detém imperativas e perante as faculdades em apor amarras atreladas na soma concomitante e sem elidir as atribuições adjacentes somatórias de cumular o recolhimento nas instâncias e garantias apuradas conjuntas das imposições concomitantes dispostas subjacentes de impor apensos ao uso imposto e atrelado no rigor concomitante perante cautelares da cumulação irrogada subjacente a impor atrelando de modo adjacente em cumulação atrelada sem elidir ou ser estorvo na soma e cumulações conjuntas de uso restritivos sem percalços atinentes ao rol de submissões dispostas no rol alternativo dispostas concomitantemente nas faculdades inscritas na redação exposta das variadas no cardápio impositivo de imposições contidas da ordem e elenque cautelar contido encartado no art. 319 que delineia as medidas cautelares dispostas no rol substitutivo legal dispostas e elencadas como alternativas diversas.[1]

11. Relaxamento de Prisão e Liberdade Provisória (Arts. 321 a 350, CPP)

O arremate dogmático que baliza os portais da saída das malhas prisórias transita pelos

institutos correlatos que permeiam a invalidação das custódias que desbordam dos ditames legais impostos que cerceiem a legalidade.[1] A diferenciação elementar exposta na teoria das aulas incide no contraponto dos fundamentos.[1] O **Relaxamento de Prisão** ergue a clava da validade formal do Estado Democrático. Ele deflui do imperativo constitucional fulminante, operando como corolário curativo incontinenti onde as garantias fáticas demonstrem de modo cabal as imperfeições inaceitáveis e a eiva fática contaminada ao processo (excesso temporal prolongado de inquérito incólume paralisado desproporcional sem dilações toleráveis, violações de escutas, torturas aferidas e flagrantes ilegais de toda jaez) que fulmina e nulifica de modo irrefutável todo o escopo de legitimidade abrigado no seio e na gênese deflagradora do encarceramento do suspeito.[1] Ante o flagrante que descabe das normativas que o defere e a prisão eivada flagrante contaminada imprensada pelos vieses de máculas da ilegalidade (prisão ilegal), decreta o juiz de imediato a fulminante e incontestável remessa imperativa que deflui das amarras sem embargos na alvará imediato de concessão da soltura incontinenti liberatória que deflagra em seus efeitos de devolução iminente na pureza das ruas em caráter na liberdade imediata despida e liberta na condição desembaraçada de amarras acessórias, desobrigando isenções a qualquer pagamento, não se transigindo condições escorchantes amarradas pecuniárias da prestação descabida de calções econômicas atreladas na fixação e submissão aos pagamentos onerosos nas alçadas submissas em exigência extorsiva ou subjacentes condicionamentos acoplados exarados a fiança atrelada na condicional inconstitucional isenta e pura.[1]

A via lindeira delineia os liames atrelados preceitos da contígua **Liberdade Provisória**. Ela opera pressupostos díspares e em solo escorreito lícito das prisões. Aqui as capturas na deflagração no flagrante eivaram de plena formalidade da lisura perfeita, contudo o julgador atesta em escrutínio axiológico no filtro avaliador e meritório da análise retrospectiva cautelar prospectiva disposta do caso a desnecessidade acentuada para manter grilhões. Se as bases não preenchem balizamentos autorizadores de jaez impeditivos dispostos protetivos descritos na seara preventiva que emanam nas restrições no crivo balizador das justificativas atinentes ao art. 312 do compêndio adjetivo da lei aplicável.[1] Ausentes perigos evidentes prementes impositivos às hostes e conveniências dos temores públicos e processuais, impõe as amarras contidas aos grilhões o retorno das amparadas balizas primárias garantidoras da soltura eivada ao sujeito e imposta de direito irrenunciável à premissa do juiz concede o benefício do estado desimpedido.[1] O instituto confere prerrogativas do benefício podendo abarcar flutuações e gradações restritivas que transmutam submissões do agente na liberação com ou em arranjos destituídos dos condicionamentos acoplados subjacentes com as submissões pecuniárias atreladas das contraprestações dispostas nas fianças preceituadas exaradas (com ou sem fiança), submetido a ditames amarrados nas amarras preceitadas no estrito uso e gozo subjacente das cumulações conjuntas condicionais dispostas e atreladas nos arranjos procedimentais descritos no uso acoplado atestadas com amarras nas medidas do leque amparado estatuído nas alternativas restritivas e cautelares (com ou sem cautelares imposta de tornozeleiras etc.).[1]

12. Conclusão

A complexa engrenagem arquitetada pelo legislador nos artigos 282 a 350 do Código de Processo Penal e amplificada exponencialmente pelas restrições de garantismo democrático propostas pelo Pacote Anticrime, revela um sistema amadurecido que repudia inequivocamente o encarceramento compulsório e abomina o uso da restrição irrestrita da liberdade humana e de sua dignidade enquanto mera ferramenta instrumental reativa de conveniências do punitivismo estéril nas fases incipientes e no apogeu perfunctório dos processos inquisitoriais. Da fixação taxinômica e lindeira incisiva do flagrante perfeito e na obrigatória deflagração imediata escrutinada oralizada presencial da audiência premente curadora nas vertentes curadoras liminares atinentes perante o contato da custódia judiciária humanizada das horas vinte e quatro, até a obrigatoriedade incisiva perene do dever inafastável ditado pretorianamente de motivação robusta atual, concreta, empírica e não genérica em constante esteira ininterrupta reavaliadora disposta nas revisões processuais a perpassar ininterruptas varreduras temporais nos trâmites atinentes dos juízos açoitados temporalmente perante averiguações constantes dos ciclos a rever a persistência nos noventa acirrados e controlados rotineiros prazos da nonagesimal dias embasando a subsistência duradoura persistente irrogada que perenizem na estrutura atinente amparada a sustentar preventivas; tudo orbita, com contundência soberana da lei posta, um mandamento imperioso que condena e exaure de sua aplicação as presunções abstratas irrazoáveis.

Assim, os postulados irretratáveis sedimentam que o cárcere se curva diante da excepcionalidade da restrição cautelar e transbordam das lides do direito para infundir nos atores dos mecanismos do processo pátrios o encargo estrito da comprovação inarredável contumaz e contínua e faticamente atrelada casuística do evento de que o Estado não mais consegue preservar as esferas protetivas com balizas estribadas apenas restritivas atinentes contidas no acervo perene monitoratório estatuído menos traumático das cautelares adjacentes dispostas do art. 319. Prender, outrora trivialidade dos inquéritos das polícias e sentenças apressadas dos séculos passados forjadas no escopo inquisitório obscuro de praxes punitivistas, transmuta-se, assim, pela força civilizatória dogmática da lei e lapidação exegética constitucional das cortes constitucionais vinculantes, no exaustivo último fôlego amargo e imperioso na salvaguarda incontornável imposta unicamente ante a comprovada irrupção avassaladora de risco cabal e latente na sobrevivência da ação processual ou destruição das provas que não detenha contenção outra a não ser a supressão corpórea cautelar dos grilhões da tranca ao réu preterido na regra mãe excelsa insuprimível do Estado regente de base alicerçada de toda persecução punitiva de seu código: o dogma sagrado da irredutível premissa de liberdade.

Referências citadas

1. PRISÕES, CAUTELARES E LIBERDADE PROVISÓRIA.pdf
2. Prisão temporária: requisitos elencados pelo STF - Estratégia Carreira Jurídica, acessado em março 25, 2026, https://cj.estrategia.com/portal/prisao-temporaria/

3. L12403 - Planalto, acessado em março 25, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm
4. Prisão domiciliar em regime fechado ou semiaberto: STJ - Estratégia Carreira Jurídica, acessado em março 25, 2026, https://cj.estrategia.com/portal/prisao-domiciliar-em-regime-fechado/
5. Pacote anticrime: o que muda com a nova lei? - IDP, acessado em março 25, 2026, https://direito.idp.edu.br/idp-learning/direito-penal/pacote-anticrime/
6. L13964 - Planalto, acessado em março 25, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13964.htm
7. Alterações das Medidas Cautelares e Prisões - Pacote Anticrime Lei nº 13.964/2019. - MPAC, acessado em março 25, 2026, https://www.mpac.mp.br/wp-content/uploads/Estudo_dirigido_-_PACOTE_ANTICRIME_-_Medidas_Cautelares_e_pris%C3%B5es_-_Vers%C3%A3o_Final..pdf
8. Del3689 - Planalto, acessado em março 25, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm
9. Medidas Cautelares no processo Penal - Modelo Inicial, acessado em março 25, 2026, https://modeloinicial.com.br/materia/direito-processual-medidas-cautelares-processo-penal
10. Francisco foi preso em flagrante pela prática do delito de ... - Qconcursos, acessado em março 25, 2026, https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/c8e051c0-24
11. Art. 282 ao art. 300 do CPP Comentado: medidas cautelares - Projuris, acessado em março 25, 2026, https://www.projuris.com.br/cpp/art-282-ao-art-300-do-cpp/
12. Hipóteses de Prisão em Flagrante - Trilhante, acessado em março 25, 2026, https://trilhante.com.br/curso/prisoes-cautelares-no-processo-penal/aula/hipoteses-de-prisao-em-flagrante-2
13. Flagrante delito - Conselho Nacional do Ministério Público, acessado em março 25, 2026, https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/476-glossario/8035-flagrante-delito
14. L7960 - Planalto, acessado em março 25, 2026, https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7960.htm
15. Tipos de flagrante: veja as modalidades de prisão cautelar - VLV Advogados, acessado em março 25, 2026, https://vlvadvogados.com/tipos-de-flagrante/
16. Quais São as Principais Espécies de Flagrante? - Adv Mussi, acessado em março 25, 2026, https://advmussi.com.br/especies-de-flagrante/
17. Improper Flagrant vs. Presumed Flagrant (TIP 59/100) 100 PC-SP Tips 2023 - YouTube, acessado em março 25, 2026, https://www.youtube.com/shorts/AgURUBorRdA
18. FLAGRANTE IMPRÓPRIO X FLAGRANTE PRESUMIDO - YouTube, acessado em março 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=r5-KQ22n3lY
19. OAB - 200 Questões Comentadas | 106. Direito Penal - Prisão em Flagrante - YouTube, acessado em março 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=rY3jPZ2EX1k
20. Espécies de flagrante - Estratégia Concursos, acessado em março 25, 2026,

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/especies-flagrante/
21. O que você procura? - Supremo Tribunal Federal, acessado em março 25, 2026, https://portal.stf.jus.br/jurisprudencia/tesauro/pesquisa.asp?pesquisaLivre=FLAGRANTE
22. Francisco, reincidente na mesma conduta delituosa, foi fl... - Gran Questões, acessado em março 25, 2026, https://questoes.grancursosonline.com.br/questoes-de-concursos/direito-processual-penal-406602/3839308
23. STJ vai fixar tese vinculante sobre prisão efetuada por guarda municipal - Conam, acessado em março 25, 2026, https://www.conam.com.br/stj-vai-fixar-tese-vinculante-sobre-prisao-efetuada-por-guarda-municipal/
24. Questões de Direito Processual Penal - Da Prisão em Flagrante para Concurso | Qconcursos.com, acessado em março 25, 2026, https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/disciplinas/direito-direito-processual-penal/da-prisao-em-flagrante/questoes?has_professor_commentaries=true
25. Juiz de Garantias após decisões do STF - YouTube, acessado em março 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=JvF16t8c9ZI
26. Asilo inviolável, mas nem sempre: o STJ e o ingresso policial em domicílio, acessado em março 25, 2026, https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/28082022-Asilo-inviolavel--mas-nem-sempre-o-STJ-e-o-ingresso-policial-em-domicilio.aspx
27. Entrada forçada em domicílio - CogniJUS, acessado em março 25, 2026, https://www.cognijus.com/blog/entrada-forcada-em-domicilio
28. STJ: ilegalidade da atuação da Guarda Municipal e ilicitude das provas - Evinis Talon, acessado em março 25, 2026, https://evinistalon.com/stj-ilegalidade-da-atuacao-da-guarda-municipal-e-ilicitude-das-provas/
29. Legalidade da atuação da Guarda Municipal em flagrante delito contra adolescente - HC 903777 / PR - Superior Tribunal de Justiça (STJ) - CogniJUS, acessado em março 25, 2026, https://www.cognijus.com/blog/legalidade-da-atuacao-da-guarda-municipal-em-flagrante-delito-contra-adolescente-hc-903777-pr-superior-tribunal-de-justica-stj
30. Mesmo após a decisão do STF na ADPF 995/DF, o STJ continua decidindo que a guarda municipal não pode exercer atribuições das polícias civis e militares; a atuação da guarda municipal deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 25, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13473/mesmo-apos-a-decisao-do-stf-na-adpf-995df-o-stj-continua-decidindo-que-a-guarda-municipal-nao-pode-exercer-atribuicoes-das-policias-civis-e-militares-a-atuacao-da-guarda-municipal-deve-se-limitar-a-protecao-de-bens-servicos-e-instalacoes-do-municipio
31. STJ invalida busca feita por guardas municipais baseada em denúncia anônima - Migalhas, acessado em março 25, 2026,

https://www.migalhas.com.br/quentes/421346/stj-invalida-busca-feita-por-guardas-baseada-em-denuncia-anonima
32. STF mantém legalidade de atuação da Guarda Civil Metropolitana de SP em crime de tráfico de drogas, acessado em março 25, 2026, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-mantem-legalidade-de-atuacao-da-guarda-civil-metropolitana-de-sp-em-crime-de-trafico-de-drogas/
33. STF valida busca domiciliar e prisão de mulher por Guarda Municipal e anula absolvição, acessado em março 25, 2026, https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-valida-busca-domiciliar-e-prisao-de-mulher-por-guarda-municipal-e-anula-absolvicao/
34. LEI Nº 7.960, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989 - Câmara dos Deputados, acessado em março 25, 2026, https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1989/lei-7960-21-dezembro-1989-365581-normaatualizada-pl.pdf
35. Prisão Temporária - Trilhante, acessado em março 25, 2026, https://trilhante.com.br/curso/prisoes-e-liberdade-provisoria/aula/prisao-temporaria-5?viewtype=pdf
36. STF define critérios para decretação da prisão temporária, acessado em março 25, 2026, https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=481715
37. Lei Ordinária N° 7960/1989 - Leis.org, acessado em março 25, 2026, https://leis.org/federais/br/brasil/lei/lei-ordinaria/1989/7960/lei-ordinaria-n-7960-1989-dispoe-sobre-prisao-temporaria
38. Art. 313 do Código Processo Penal: o que é prisão preventiva? - ADVBOX, acessado em março 25, 2026, https://advbox.com.br/blog/art-313/
39. STJ decide que não configura atuação de ofício a concessão judicial de medida cautelar diversa da solicitada pelo Ministério Público | MPPR, acessado em março 25, 2026, https://site.mppr.mp.br/direito/Noticia/STJ-decide-que-nao-configura-atuacao-de-oficio-concessao-judicial-de-medida
40. Danilo, médico, que é primário e tem bons antecedentes e res, acessado em março 25, 2026, https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/acbfc13d-07
41. Prisão Preventiva - Hipóteses de Cabimento - YouTube, acessado em março 25, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=91M8YuwThQM
42. Prisão preventiva após 90 dias não pode ser revogada automaticamente, decide STF, acessado em março 25, 2026, https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483244
43. STF: Prisão preventiva após 90 dias não pode ser revogada automaticamente - SEDEP, acessado em março 25, 2026, https://www.sedep.com.br/noticias/stf-prisao-preventiva-apos-90-dias-nao-pode-ser-revogada-automaticamente-decide-stf/
44. Inobservância de prazo nonagesimal e revogação automática de prisão preventiva - SL 1395 MC-Ref/SP - Supremo Tribunal Federal (STF) - CogniJUS, acessado em março 25, 2026,

https://www.cognijus.com/blog/inobservancia-de-prazo-nonagesimal-e-revogacao-automatica-de-prisao-preventiva-sl-1395-mc-refsp-supremo-tribunal-federal-stf
45. Prisão preventiva que não for reanalisada em 90 dias é mantida, diz STF - JOTA, acessado em março 25, 2026, https://www.jota.info/stf/do-supremo/prisao-preventiva-90-dias
46. Maioria do STF entende que prazo da lei anticrime não permite soltura automática de preso, acessado em março 25, 2026, https://www.migalhas.com.br/quentes/334863/maioria-do-stf-entende-que-prazo-da-lei-anticrime-nao-permite-soltura-automatica-de-preso
47. Prisão preventiva - Jurisprudência - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 25, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia?categoria=12&subcategoria=128&assunto=298
48. Prisão preventiva. Obrigação de revisão periódica da necessidade de sua manutenção. Art. 316, parágrafo único, do CPP. Instâncias recursais. Inaplicabilidade. HC 589544. - Informativos do STJ - Emagis, acessado em março 25, 2026, https://www.emagis.com.br/area-gratuita/informativos-do-stj/prisao-preventiva-obrigacao-de-revisao-periodica-da-necessidade-de-sua-manutencao-art-316-paragrafo-unico-do-cpp-instancias-recursais-inaplicabilidade-hc-589544/
49. PRISÃO DOMICILIAR NA EXECUÇÃO PENAL: REQUISITOS, JURISPRUDÊNCIA E COMO PEDIR - Justa Pena, acessado em março 25, 2026, https://justapenabr.com.br/artigos/prisao-domiciliar-na-execucao-penal-requisitos-jurisprudencia-e-como-pedir/
50. HABEAS CORPUS 143.641 SÃO PAULO OS - STF, acessado em março 25, 2026, https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/hc143641final3pdfvoto.pdf
51. Mês da Mulher: em 2018, STF autorizou prisão domiciliar para gestantes e mães, acessado em março 25, 2026, https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=503414&ori=1
52. STF determina a realização de mutirões carcerários em favor de gestantes, lactantes e mães de crianças pequenas ou de PCD | MPPR, acessado em março 25, 2026, https://site.mppr.mp.br/direito/Noticia/STF-determina-realizacao-de-mutiroes-carcerarios-em-favor-de-gestantes-lactantes-e
53. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, acessado em março 25, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11830/o-afastamento-da-prisao-domiciliar-para-mulher-gestante-ou-mae-de-filho-menor-de-12-anos-exige-fundamentacao-idonea-e-casuistica
54. Mesmo após a inserção do art. 318-A CPP, é possível que o juiz negue a prisão domiciliar para a mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que presente situação excepcionalíssima -

Buscador Dizer o Direito, acessado em março 25, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/6314/mesmo-apos-a-insercao-do-art-318-a-cpp-e-possivel-que-o-juiz-negue-a-prisao-domiciliar-para-a-mulher-gestante-ou-que-for-mae-ou-responsavel-por-criancas-ou-pessoas-com-deficiencia-desde-que-presente-situacao-excepcionalissima

55. Prisão domiciliar do CPP - Jurisprudência - Buscador Dizer o Direito, acessado em março 25, 2026, https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia?palavra-chave=habita%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A7%C3%83%C6%92%C3%86%E2%80%99%C3%83%E2%80%9A%C3%82%C2%A3o&categoria=12&subcategoria=128&criterio-pesquisa=e&ordenacao=data-julgado&radio_favoritados=all&radio_lidos=all&forma-exibicao=todos&assunto=299
56. Art. 317 e art. 318-B do CPP Comentado (artigo por artigo) - Projuris, acessado em março 25, 2026, https://www.projuris.com.br/cpp/art-317-e-art-318-do-cpp/